



PENETAPAN

Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

LIDIANA MULIA, NIK 3578244609510001, tempat / tanggal lahir Bondowoso / 06 – 09 - 1951, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tenggilis Permai A – 17 RT / RW 002 / 003 Surabaya, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 19 Agustus 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2026 dibawah register Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3578244609510001, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 06 – 09 – 1951 tertanggal 02 – 08 - 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama **PEMOHON** tertulis **LIDIANA MULIA** ;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No.35782401082701 Tempat tanggal lahir Bondowoso 06 – 09 – 1961. tertanggal 17 – 11 - 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama **PEMOHON** tertulis **LIDIANA MULIA** ;

3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Perkawinan **PEMOHON** Nomor : 32 / W. N. I. / 1976.- dari daftar pokok Perkawinan dan perceraian menurut U. U No. 1 th 1974 jo. P. P. No 9 th. 1975 di Sidoarjo telah di teguhkan perkawinan dari **THIO, HONG CHONG** dahulunya belum pernah kawin dan **NJOO, LIE TJHIEN** Kutipan ini di Keluarkan di Sidoarjo pada tanggal 5 April 1976 Catatan Sipil Sidoarjo;
4. Bahwa Berdasarkan Akte Lahir Nomor 85 tahun 1951 Petikan dari daftar nama kelahiran Golongan Tionghoa ternyata bahwa di Bondowosopada tanggal 6 September 1951 telah lahir **LIE TJHIEN** di keluarkan di Sidoarjo pada tanggal 7 April 1976 Pegawai luar biasa dari catatan Sipil di Sidoarjo;
5. Bahwa berdasarkan Surat Tjatatatan **PEMOHON** Nomor 148 / 1976 SPWN / 19 penjatatan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex pasal 7 (1) undang – undang No 62 / 1958 datang pada saja seorang perempuan jang mengaku bernama **NY TIO HONG CHONG** terl. **NJOO LIE TJHIEN** yang menerangkan dengan sungguh – sungguh bahwa ia lahir di Bondowoso pada tanggal 6 September 1951 di buat di Surabaya pada tanggal 28 Mei 1976 Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan **PEMOHON** Nomor 257 / Gt. Nm / 1976 Walikotamadya. Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dengan ini menerangkan bahwa : **NJOO, LIE TJHIEN** (pemohon) lahir Di Bondowoso pada tanggal 6 September 1951 berdasarkan pormulir I (Surat Catatan) Pengadilan Negeri Surabaya tgl 25 – 5 – 1976 Nomor. 148 / 1976. S. P. W. N dengan nama sekarang **LIE TJHIEN NJOO di ganti menjadi LIDIANA MULIA** Surat keterangan dari Komandan Kota Besar Kepolisian Surabaya tanggal 3 Juli 1976 No. 1. 362 / 7 / Binoponil / 76 di keluarkan di surabaya pada tanggal 4 Juli 1976 Atas nama Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk lama **PEMOHON** Nomor KTP : 8. 06. 1006. 31077 Nama Lengkap **LIDIANA MULIA** Tempat /

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal lahir Surabaya, 06 – 09 – 1953 di keluarkan di Surabaya pada tanggal 05 – 08 – 1997 oleh Kotamadya Surabaya;
8. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga **PEMOHON** yang lama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nama Nomor 185604 Kartu Keluarga Nomor 1554 / 51 / M / III / 1978 nama **LIDIANA MULIA**, Tempat tanggal lahir Surabaya 06 – 9 – 1953
 9. Bahwa Berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan AJ 812270 NO 12. 32. 10. 10. 3. 00071 daftar isian 208 No. 741 / 1998 daftar isian 307 292 / 1998 Daftar Peralihan Hak. Pembebanan dan pencatatan lainnya. Sebab perubahan Jual Beli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. IMAWATI ODANG Sarjana Hukum Notaris di Pandaan tgl 29 – 12 – 1977 Nomor 873 / JB / PRG / III / 1997. Pasuruan 13 – 3 – 1998 D. I 307 Nomor 292 / 1998 D. I 208 Nomor 741 / 1998 Nama yang berhak dan pemegang hak lain – lain **NYONYA LINDIANA MULIA** tanggal lahir 06 – 09 – 1953 tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;
 10. Bahwa **PEMOHON** hendak mengajukan Penetapan Permohonan GANTI NAMA dan Tempat Tahun Lahir **PEMOHON**;
 11. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama :
 - a. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** ;
 - b. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada KK (Kartu Keluarga) **PEMOHON** ;
 - c. **NJOO, LIE TJHIEN** yang terdapat pada dokumen Kutipan Perkawinan **PEMOHON** ;
 - d. **LIE TJHIEN** yang terdapat pada dokumen Akta Lahir **PEMOHON** ;
 - e. **NY TIO HONG CHONG** terl. **NJOO LIE TJHIEN** yang terdapat pada surat Tjatatn **PEMOHON** ;
 - f. **LIE TJHIEN NJOO** di ganti menjadi **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada surat keterangan ganti nama milik **PEMOHON**;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik **PEMOHON**;
 - h. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada KARTU KELUARGA yang lama oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya milik **PEMOHON** ;
 - i. **NYONYA LINDIANA MULIA** yang terdapat pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik **PEMOHON**
12. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus kepastian hukum PEMOHON kedepannya;
13. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama :
 - a. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** ;
 - b. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada KK (Kartu Keluarga) **PEMOHON** ;
 - c. **NJOO, LIE TJHIEN** yang terdapat pada dokumen Kutipan Perkawinan **PEMOHON** ;
 - d. **LIE TJHIEN** yang terdapat pada dokumen Akta Lahir **PEMOHON** ;
 - e. **NY TIO HONG CHONG** terl. **NJOO LIE TJHIEN** yang terdapat pada surat Tjatatatan **PEMOHON** ;
 - f. **LIE TJHIEN NJOO** di ganti menjadi **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada surat keterangan ganti nama milik **PEMOHON**;
 - g. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik **PEMOHON**;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. **LIDIANA MULIA** yang terdapat pada KARTU KELUARGA yang lama oleh Pemerinta Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya milik **PEMOHON** ;

i. **NYONYA LINDIANA MULIA** yang terdapat pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik **PEMOHON**

adalah MENETAPKAN PERMOHONAN GANTI NAMA DAN TEMPAT menyatakan bahwa nama yang digunakan selanjutnya serta digunakan sehari-hari sebagai identitas resmi dalam seluruh dokumen kependudukan dan dokumen hukum lainnya adalah LIDIANA MULIA dengan Tempat tanggal lahir Bondowoso, 6 September 1951;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578244609510001, atas nama Lidiana Mulia, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578240101082701 tertanggal 17 Nopember 2011, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Lahir Nomor 85 tahun 1951, atas nama Lie Tjhien, tertanggal 10 September 1951, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tjatatatan Nomor 148/1976/SPWN atas nama Njoo Lie Tjhien, tertanggal 28 Mei 1976, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 257/Gt.Nm/1976, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/WNI/1976, tertanggal 29 Maret 1976, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Penetapan Nomor 2245/Pdt.P/1991/PN Sby tanggal 11 Desember 1991, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 873/JB/PRG/XII/1997, diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71 atas nama Pemegang Hak Nyonya L:Indiana Mulia, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Oei Sam Nio:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Permai A – 17 RT / RW 002 / 003 Surabaya;
- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;
- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Lidiana Mulia dan Lindiana dengan nama Lie Tjhien ;
- Bahwa yang saksi tahu nama Lidiana Mulia dan Lindiana dengan nama Lie Tjhien adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Bondowo pada tanggal 06 September 1951 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan administrasi kependudukan ;

2. Saksi Linda Limantara ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Permai A – 17 RT / RW 002 / 003 Surabaya;
- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Lidiana Mulia dan Lindiana dengan nama Lie Tjhien ;
 - Bahwa yang saksi tahu nama Lidiana Mulia dan Lindiana dengan nama Lie Tjhien adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Bondowo pada tanggal 06 September 1951 ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan administrasi kependudukan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah agar menetapkan nama Lidiana Mulia dan Lindiana dengan nama Lie Tjhien adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam **Buku II Mahkamah**

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus Edisi 2007, pada Bab II Teknis Peradilan huruf A angka 1 yang menjelaskan *“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Permai A-17, RT/RW 002/003, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta nama Pemohon memang terdapat perbedaan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, dimana sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama **Lidiana Mulia** namun pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Akta Perkawinan milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama **Lie Tjhien** sedangkan pada bukti P-9 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan nama Pemohon tertulis dengan nama **Nyonya Lindiana Mulia** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, pada kenyataannya nama Pemohon ada perbedaan, sehingga menyulitkan Pemohon untuk pengurusan administrasi maupun kepentingan lain yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, padahal nama **Lidiana Mulia** dan **Lie Tjhien** dengan nama **Nyonya Lindiana Mulia** adalah terbukti benar nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk meminta adanya penetapan orang yang sama dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama tersebut masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ganti nama dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dibuktikan bahwa sejak tahun 1976 setelah resmi menjadi warga Negara Indonesia, dahulu yang masih bernama Cina Lie Tjhien telah melakukan perubahan nama Indonesia menjadi Lidiana Mulia ;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama **Lidiana Mulia**, namun pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Akta Perkawinan milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama **Lie Tjhien** sedangkan pada bukti P-9 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan nama Pemohon tertulis dengan nama **Nyonya Lindiana Mulia**, maka bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, adalah benar dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oei Sam Nio dan saksi Linda Limantara di persidangan diperoleh fakta pula kalau nama **Lidiana Mulia** dan **Lie Tjhien** dengan nama **Nyonya Lindiana Mulia** adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat diatas dengan NIK dan foto didata – data Pemohon adalah sama dan juga didukung oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Oei Sam Nio dan saksi Linda Limantara di persidangan, kenyataannya Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda sama sekali satu dengan lainnya dan juga diketahui dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya bahwa Pemohon dengan nama Lidiana Mulia dan Lie Tjhien dengan nama Nyonya Lindiana Mulia, dilahirkan di tempat dan tanggal yang sama yaitu di Bondoro pada tanggal 06 September 1951 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, maka atas alasan tersebut permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama Lidiana Mulia dan Lie Tjhien dengan nama Nyonya Lindiana Mulia adalah satu orang yang sama yaitu adalah Pemohon, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (voluntair) apabila ada kekeliruan dalam permohonan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis **Lidiana Mulia** dan **Lie Tjhien** dengan nama **Nyonya Lindiana Mulia** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2026**, oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 26 Agustus 2026, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adistya Fansriayu, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, SH

Ega Shaktiana, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2581/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)